

policia local



Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE TRABAJO

PNT – OAC – 006/01-22

ACTUACIÓN POLICIAL EN USURPACIÓN DE INMUEBLE

Última revisión; 26-10-2022

**Policía Local de Santa Coloma de Gramenet
Unidad de OAC y Atestados**



Índice

Tema	Paginas
1.- Objeto	2
2.- Delitos relativos a la usurpación	2
2.1.- Allanamiento de morada	2
2.2.- Usurpación de inmueble	3
3.- Requisitos del delito leve de usurpación de inmueble;	3
4.- Concepto de morada;	4
5.- Concepto de Flagrancia	4-5
6.- Actuación policial ante el delito de allanamiento de morada (202 CP);	5
6.1.- Discernir entre allanamiento de morada i robo con fuerza;	5
6.2.- Allanamiento de morada puro;	5
7.- Actuación policial ante el delito leve de usurpación de inmueble;	6
7.1.- Ocupación flagrante;	6-7
7.2.- Ocupación consumada;	7-8
7.3.- Procedimiento judicial;	8
8.- Flujograma usurpación de inmueble	9
9.- Usurpaciones especiales;	10
10.- Intervención con menores y/o incapaces;	10
11.- Recuperación de la finca y tapiada, el acta A-171 PL;	10-11
12.- Localización del titular/es de la finca objeto de ocupación;	12-14
13.- El atestado policial por usurpación de inmueble;	14
13.1.- Tipificación policial de los hechos;	14-15
13.2.- Lugar objeto de la ocupación;	15
13.3.- Diligencia específica sobre la titularidad de la finca;	15-16
13.4.- Otras diligencias y actas;	16
13.5.- La declaración de la víctima /denunciante;	16
13.6.- La Minuta policial;	16
13.6.1.- Elementos básicos de la Minuta;	16-17
13.7.- Derechos y citaciones para JIDL;	17-18
14.- Intervención de objetos usados para la ocupación;	18
15.- Bibliografía;	19
16.- Entrada en vigor;	19



1.- Objeto;

Este Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT) tiene por objeto establecer un nuevo procedimiento para el enjuiciamiento de ciertas casuísticas del delito leve de usurpación de inmueble, así como establecer el proceder básico de los funcionarios/as de la Policía Local de Santa Coloma de Gramenet cuando se encuentren ante estos hechos delictivos o derivados de la usurpación no violenta de inmuebles.

2.- Delitos relativos a la usurpación de inmueble;

2.1.- Allanamiento de morada;

Artículo 202.

1. El particular que, sin habitar en ella, ***entrare en morada ajena o se mantuviere*** en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la ***pena de prisión*** de seis meses a dos años.
2. Si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación la pena será de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.

Análisis del artículo;

El bien jurídico protegido es la privacidad y la inviolabilidad del domicilio.

Acción típica, particular (sujeto activo), que sin habitar en la morada entre o permanezca, cualquiera de las dos acciones, en la misma contra la voluntad del morador (sujeto pasivo), cualquiera que sea su condición (propietario, arrendatario, usufructuario, etc).

Es indiferente si se trata de la primera residencia (habitual) o si la morada es esporádica (segunda residencia), así lo ha establecido el alto tribunal en su [STS 3620/2020 del 06 de noviembre de 2020](#).

Nos encontraremos ante el tipo agravado cuando el sujeto activo ejerza violencia o intimidación para cometer el hecho.

2.2.- Usurpación de inmueble;

Artículo 245

1. Al que con ***violencia o intimidación*** en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la ***pena de prisión*** de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado.
2. El que ***ocupare***, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos ***que no constituyan morada***, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la ***pena de multa de tres a seis meses***.



Análisis del artículo;

Debido a la pena asociada que tiene este hecho delictivo nos encontramos ante un delito leve.

Bien jurídico protegido es la propiedad, es por ello, que este delito está dentro del título de los delitos contra el patrimonio.

Acción típica, particular (sujeto activo), ocupe o mantenerse en su interior, sea cual sea la acción, contra la voluntad del titular (sujeto pasivo) un inmueble, que no sea morada.

Nos encontraremos ante el tipo agravado cuando el sujeto activo ejerza violencia o intimidación para cometer el hecho, punto 1º del artículo.

A la práctica, la usurpación no violenta, será el delito que nos encontremos de forma más habitual, teniendo en cuenta que mensualmente instruimos una media de 10 atestados por esta tipología delictiva.

3.- Requisitos del delito leve de usurpación de inmueble;

Como hemos dicho en el punto anterior, teniendo en cuenta que el delito más común es la Usurpación de inmueble (no violenta) (245.2 CP), según podemos extraer de la [STS 5169/2014 del 12 de noviembre de 2014](#) los elementos para identificar que nos encontramos ante el delito leve de usurpación de inmueble son;

- **El inmueble objeto de ocupación no sea morada**, como hemos visto en anteriormente en caso de morada estaríamos ante un delito de allanamiento de morada (202 CP).
- **Ánimo de permanencia por parte del sujeto activo del delito**, la ocupación penalmente reprochable conlleva un riesgo relevante para la posesión del sujeto pasivo sobre el inmueble afectado, que es lo que dota de lesividad y significación típica a la conducta, por lo que las ocupaciones ocasionales o esporádicas, sin vocación de permanencia o de escasa intensidad, son ajenas al ámbito de aplicación del tipo.
- **Carencia de título habilitante**, por consiguiente, se trata de que el ocupante pueda acreditar documentalmente la legitimidad de la ocupación del inmueble, con esto podríamos entender estos documentos como un contrato legal de alquiler (reglado), las escrituras de compra de la finca, etc.
- **Voluntad contraria de permanencia por parte del titular del inmueble**, debe existir de forma formal (denuncia) por parte del titular de la finca donde quede acreditado su voluntad contraria a que continúe la ocupación ilegítima, este requisito puede producirse en cualquier fase del procedimiento policial y/o judicial.
- **Acción dolosa**, este delito no cabe de modo imprudente, que abarca el conocimiento de la ajenidad del inmueble y de la ausencia de autorización,



unido a la voluntad de afectación del bien jurídico tutelado por el delito, es decir, la efectiva perturbación de la posesión del titular de la finca ocupada.

4.- Concepto de morada;

Si bien, normativamente no existe una definición jurídica del concepto de morada, es por ello, que para poder definir este concepto debemos acudir a la jurisprudencia para localizar una definición jurídico-operativa que nos permita trabajar la temática del presente PNT con garantías jurídicas.

El Tribunal Constitucional, ha identificado el domicilio con un "espacio apto para desarrollar vida privada" ([STC 94/1999, 31 de mayo, F. 4](#)), un espacio que "entraña una estrecha vinculación con su ámbito de intimidad", *"el reducto último de su intimidad personal y familiar"* (STC 22/1984, STC 60/1991 y 50/1995, STC 69/1999, 26 de abril y STC núm. 283/2000, 27 de noviembre).

Entre otras en la STS 1108/1999, 6 de septiembre, ha afirmado que *"el domicilio es el lugar cerrado, legítimamente ocupado, en el que transcurre la vida privada, individual o familiar, aunque la ocupación sea temporal o accidental"* (SSTs 24-10-1992, 19-7-1993 y 11-7-1996). Se resalta de esta forma la vinculación del concepto de domicilio con la protección de esferas de privacidad del individuo, lo que conduce a ampliar el concepto jurídico civil o administrativo de la morada para construir el de domicilio desde la óptica constitucional, como instrumento de protección de la privacidad.

No estamos simplemente ante la residencia habitual, sino que se requiere algo más para que se hable de domicilio en sentido constitucional. En efecto, añade la [STC 22/1984, de 17 de Febrero de 1984, \(rec. 59/1983\), F.J 5º](#) que *el domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. Por ello a través de este derecho, no solo es objeto de protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que hay en él de emanación de la persona y de la esfera privada de ella.*

Es por todo lo anteriormente expuesto, debemos considerar morada a efectos jurídicos aquel espacio cerrado donde el individuo realice su vida más privada, hay que pensar en este lugar como aquel donde puede realizar acciones o costumbres fuera de la vista de terceros, donde disponga de elementos para desarrollar su vida, en un espacio íntimo.

5.- Concepto de Flagrancia;

La [Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 399/2018, de 12 de septiembre](#), considera que el delito flagrante se vertebra en tres elementos:

1. **Inmediatez de la acción delictiva:** Es decir, que el delito se esté cometiendo (actualidad en la comisión) o se haya cometido instantes antes (inmediatez temporal), equivale a que el delincuente sea sorprendido en el momento de ejecutarlo.
2. **Inmediatez de la actividad personal:** Equivale a la presencia de un delincuente en relación con el objeto o instrumento del delito, lo que supone la evidencia de éste y de que el sujeto sorprendido ha tenido participación en el mismo. Tal evidencia puede resultar de la percepción directa del



delincuente en el lugar del hecho o bien a través de apreciaciones de otras personas que advierten a la policía que el delito se está cometiendo. En todo caso, la evidencia solo puede afirmarse cuando el juicio permite relacionar las percepciones de los agentes con la comisión del delito y/o la participación de un sujeto determinado prácticamente de forma instantánea.

3. **Necesidad urgente de intervención policial:** Supone que por las circunstancias concurrentes la policía se vea impelida a intervenir inmediatamente para evitar la progresión delictiva o la propagación del mal que la infracción acarrea, la detención del delincuente y/o la obtención de pruebas que desaparecerían si se acudiera a solicitar la autorización judicial.

6.- Actuación policial ante el delito de allanamiento de morada (202 CP);

6.1.- Discernir entre allanamiento de morada y robo con fuerza;

En la práctica, deberemos discernir entre un delito puro de allanamiento de morada o un delito de robo con fuerza, aunque para poder concluir ante qué hecho criminal nos encontramos deberemos tener en cuenta elementos periféricos del delito. Es poco usual que el delito de allanamiento de morada sea puro, es decir, no sea nexo causal de otro delito, lo más habitual que nos encontremos ante una usurpación de inmueble errada, pensándose que se trataba de un inmueble no morada, o un delito de robo con fuerza.

Elementos periféricos que nos ayudaran a discernir el hecho delictivo;

- Antecedentes del sujeto activo.
- Herramientas o utensilios que porta el sujeto (cerraduras, herramientas de apertura de puertas, etc).
- Connivencia con otros sujetos para perpetrar el delito.
- Declaración de los propios implicados (no se trata de un interrogatorio, sino lo que él nos exponga de forma espontánea).
- Si en el momento de ser capturados portaban o intentaban llevarse objetos muebles del interior de la morada.
- Declaración de testigos.
- Inspección ocular del inmueble.
- Experiencia policial de los actuantes.
- Otros.

6.2.- Allanamiento de morada puro;

Siempre que nos encontremos ante un delito de allanamiento de morada la premisa es la recuperar la finca para los legítimos moradores, se deberá proceder a la detención de aquel/llos sujeto/s activos en el delito.

Cabe destacar que el delito como el de allanamiento, que es un delito de carácter permanente, esa flagrancia no debe vincularse a la superación o no de plazo temporal alguno. Es decir, no es extinto en el tiempo, se produce mientras continúe el allanamiento.

Como en cualquier otro hecho delictivo, cabe recordar, la recogida de información es primordial, declaración testigos, inspección ocular finca, reportaje fotográfico, etc..



7.- Actuación policial ante el delito leve de usurpación de inmueble;

Lo primero que debemos tener presente es que prima la morada, frente al bien jurídico protegido del patrimonio, es decir, si la ocupación se ha consumado, estableciendo morada los okupas, la ocupación se haya consumado, no podremos acceder al domicilio, fuera de los casos previstos por la ley, ni podremos recuperar la finca.

Dicho lo anterior, debemos tener presente si nos encontramos ante un hecho flagrante (se está cometiendo o se acaba de cometer) o un hecho consumado.

Asimismo, cabe recordar que sea como sea, estamos ante un Delito Leve del art. 245.2 Código Penal, por ello, a priori no se procederá a la detención del sujeto activo del delito, salvo que concurra alguna de las casuísticas del Art. 495 Ley de Enjuiciamiento Criminal.

7.1.- Ocupación flagrante;

Entenderemos por ocupación flagrante aquella que se está cometiendo o se acaba de cometer, en todo caso, aquella en la que NO se ha constituido morada.

En estos casos será fundamental la declaración de testigos que nos ayuden a establecer una cronología de los hechos, así como fundamentar la inmediatez de la acción criminal. Asimismo, será importante realizar una correcta inspección ocular de los hechos (falta de suministros, de enseres personales, de elementos de pernocta, la cerradura recién cambiada, etc).

En todo caso la dotación policial deberá realiza:

- Identificación y ubicación del inmueble con los máximos datos posibles.
- Obtener los máximos datos del propietario del inmueble.
- Identificación de todas las personas ocupantes del inmueble, **solicitándoles si disponen de algún título, contrato o autorización del titular para acceder al mismo y usarlo, y comprobación de su autenticidad o legitimidad.** En caso contrario se les informará también de que el inmueble no es de su propiedad, que su titular no da el consentimiento para que estas personas ocupen o permanezcan en dicha vivienda.
- Identificación de testigos y recopilación de indicios que puedan constatar la **voluntad de permanencia** en el inmueble por parte de los autores.
- Inspección técnico ocular, con el fin de constatar los daños que los autores hayan podido ocasionar en el inmueble tanto para el acceso como en su interior, los detalles para acreditar una posible defraudación de fluido eléctrico u otros análogos, así como los indicios que se observan de los que se pueda deducir la voluntad de permanencia en el inmueble.



- En caso de observar menores o personas especialmente vulnerables, y que se encuentren en mal estado de habitabilidad los inmuebles, se procederá inmediatamente a ponerlo en conocimiento de los servicios sociales del municipio o administración competente.
- En relación con la práctica de la detención, se atenderá a lo previsto anteriormente, significándose que si estamos en presencia del artículo 245.2 CP, al tratarse de un delito leve, no cabe la detención, a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante (artículo 495 LECrim).
- Se instruirá la correspondiente minuta policial en el que se incluirán, además aquellas otras conductas que puedan ser constitutivas de otros hechos delictivos que se hubiesen podido cometer (daños, coacciones, defraudación de fluido eléctrico, etc.).
- Recuperación inmediata de la propiedad, en caso de no tener al titular localizado y/o que el propietario sea un banco o gran tenedor, se deberá solicitar la activación de la empresa de tapiados para poder cerrar el acceso a la finca, con el objeto de evitar nuevas ocupaciones.

7.2.- Ocupación consumada;

Entenderemos ocupación consumada cuando los ocupantes hayan establecido su morada en la finca, es decir, realices su vida más privada en el interior de esta.

Como hemos dicho con anterioridad el bien jurídico de la intimidad y la inviolabilidad del domicilio prevalece por encima del bien jurídico de la propiedad, por tanto, no podremos acceder al domicilio sino es en los casos legalmente establecidos y/o con autorización de los moradores.

En caso de que existan varios moradores, unos autoricen y otros no, deberemos acogernos siempre a la opción más restrictiva hacia la acción policial, es decir, no estaremos autorizados a acceder.

En todo caso la dotación policial deberá realizar:

- Identificación y ubicación del inmueble con los máximos datos posibles.
- Obtener los máximos datos de la propiedad del inmueble.
- Identificación de todas las personas ocupantes del inmueble, **solicitándoles si disponen de algún título, contrato o autorización del titular para acceder al mismo y usarlo, y comprobación de su autenticidad o legitimidad.** En caso contrario se les informará también de que el inmueble no es de su propiedad, que su titular no da el consentimiento para que estas personas ocupen o permanezcan en dicha vivienda.
- Identificación de testigos y recopilación de indicios que puedan constatar la **voluntad de permanencia** en el inmueble por parte de los autores.



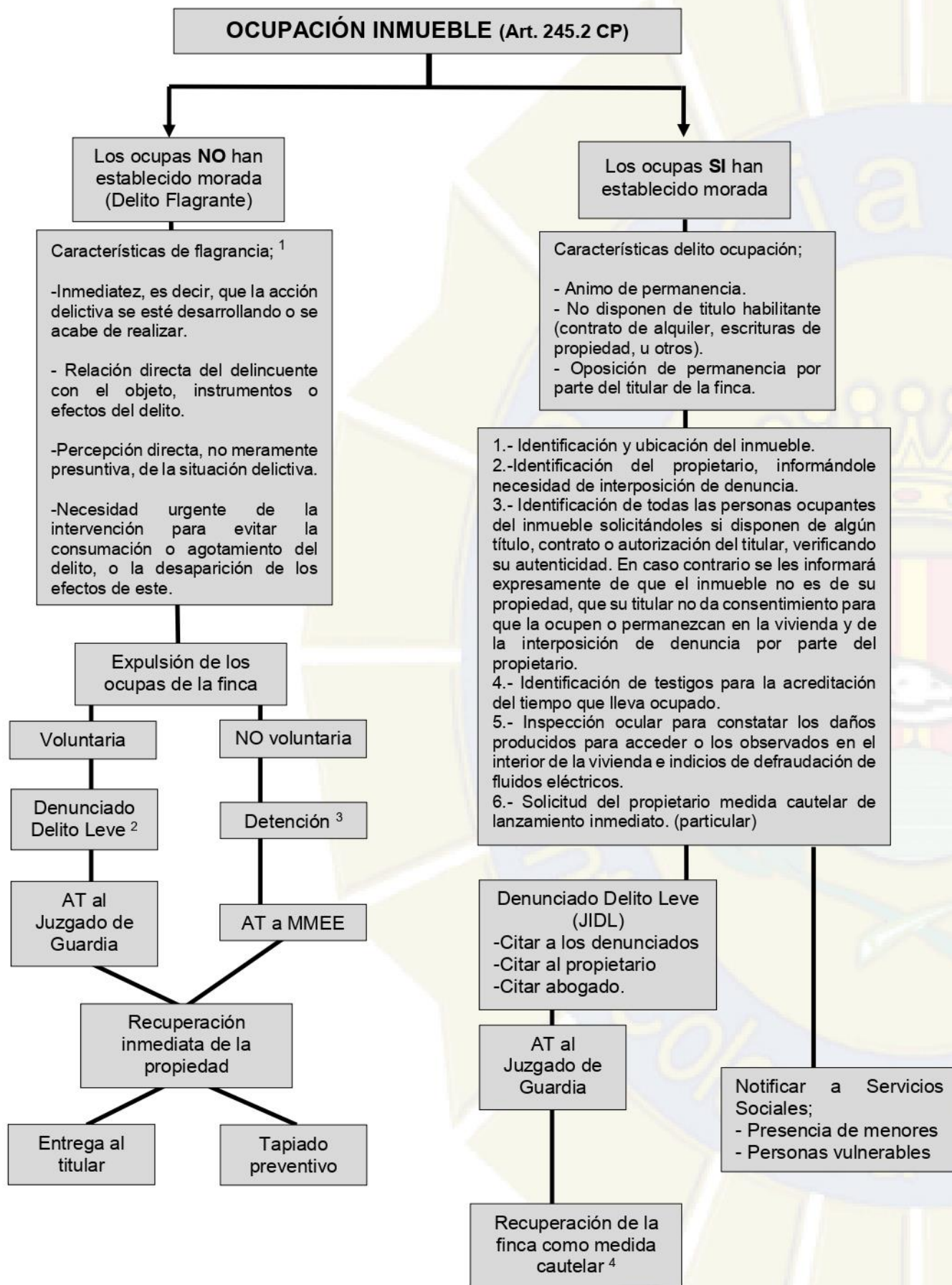
- Inspección técnico ocular, con el fin de constatar los daños que los autores hayan podido ocasionar en el inmueble tanto para el acceso como en su interior, los detalles para acreditar una posible defraudación de fluido eléctrico u otros análogos, así como los indicios que se observan de los que se pueda deducir la voluntad de permanencia en el inmueble. *(siempre que podamos acceder, de lo contrario realizaremos la Inspección de forma externa).*
- En caso de observar menores o personas especialmente vulnerables, y que se encuentren en mal estado de habitabilidad los inmuebles, se procederá inmediatamente a ponerlo en conocimiento de los servicios sociales del municipio o administración competente.
- Se instruirá la correspondiente minuta policial en el que se incluirán, además aquellas otras conductas que puedan ser constitutivas de otros hechos delictivos que se hubiesen podido cometer (daños, coacciones, defraudación de fluido eléctrico, etc.).
- Se informará de forma clara y comprensible a los moradores de la instrucción de diligencias policiales, así como se notificarán los derechos como personas denunciadas por delito leve (N-03 PL).

7.3.- Procedimiento judicial;

Siempre que nos encontremos ante una ocupación consumada, cuya finca objeto de ocupación sea **titularidad de un particular**, realizaremos un procedimiento por Juicio Inmediato por Delito Leve, de ahora en adelante JIDL.

Esta es la modificación más relevante, que introduce el presente protocolo normalizado de trabajo, tiene por objetivo la recuperación inmediata de la finca a favor del titular, es decir, cuando dispongamos de todas las partes involucradas (autor / víctima), siempre que la víctima solicite la medida cautelar de la restitución de la propiedad, tal y como se acordado con la Magistrada Jueza Decana de los Juzgados de Santa Coloma de Gramenet, se podrá enjuiciar y recuperar la propiedad dentro de la misma guardia judicial (8 días) aproximadamente.

8.- Flujograma Ocupaciones;



1.- Características flagrancia delictiva.

2.- Comprobar domicilio a efectos de citación, no sirve un domicilio verbalizado sino éste no ha sido comprobado por los actuantes.

3.- Detención por delito de desobediencia grave, posteriormente la OAC podrá dejar sin efecto la detención, si cumple los requisitos.

4.- [Instrucción Fiscalía General del Estado, 1/2020 del 15 de septiembre sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles.](#)

9.- Usurpaciones especiales;

Entenderemos usurpaciones especiales en aquellos casos que la finca objeto de ocupación es propiedad de la administración, es sabido por todos que nuestro ayuntamiento dispone de una cartera de inmuebles a efectos sociales.

Si bien, la administración dispone de herramientas para poder gestionar la recuperación de su patrimonio, como lo establece el [art. 41 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas](#), en nuestro caso, hasta que se ordene lo contrario, gestionaremos estas ocupaciones como de particular, es decir, se deberán gestionar como JIDL y en todo caso la responsable de Servicio Jurídicos, será quien designe al letrado/a como representante de los intereses de la Administración en el JIDL, asimismo serán estos servicios los que deberán solicitar la medida cautelar de recuperación inmediata de la finca.

10.- Intervención con menores y/o incapaces;

En caso de localizar menores que se encuentran bajo la guarda y custodia del/ los sujeto/s activos del delito, aun cuando estos menores tengan edad para su reproche criminal, **NO** se deberá considerar a los menores autores del hecho criminal, dado que los mismos se encuentran bajo la custodia y guarda de aquellos que si cometen el hecho.

Serán sujetos activos del delito los menores que se encuentren emancipados, o actúen de propia voluntad.

A priori, los menores siempre se considerarán como personas identificadas, no responsables del hecho, en todo caso si se observa que dentro del núcleo familiar que ha ocupado la finca hay menores o incapaces en situación de riesgo se deberá informar a los servicios sociales.

En todo caso se solicitará informe a Servicios Sociales cuando existan menores o incapaces, siempre que la finca objeto de ocupación sea titularidad un particular, dado que será necesaria la información de los servicios sociales para iniciar el procedimiento de JIDL.

11.- Recuperación de la finca y tapiada, el acta A-171 PL;

Con este nuevo proceder **desaparece** la realización del acta A10 donde se detallaba que en caso de volver a ocupar la misma finca se procedería a la detención por un delito de desobediencia grave.

Ahora siempre que recuperemos una finca, ya sea a disposición del titular o por medio de los servicios de tapiado se deberá confeccionar la nueva acta A-171 PL con el objeto de dejar constancia de que en el momento del cierre de la finca ésta queda expedita de gente, se trata de un acto administrativo, es por ello se le asignará número de acta adjuntando una copia al AT.

En el apartado de observaciones se hará constar aquellas cosas que se consideren importantes, si las hubiera, como por ejemplo si queda algún punto de acceso a la finca sin asegurar o existen elementos que aconsejan hacer una limpieza de la finca, etc.



A-171 PL

policia local



Ajuntament
de Santa Coloma
de Gramenet

Acta número

Acta recuperació finca ocupada

Dades generals

Municipi	Comarca	Data	Hora
Instructor/a	Secretari/ària	Destinació dels / de les agents	

Dades del immoble recuperat

Adreça (tipus de via, nom i número)	Municipi	Comarca
-------------------------------------	----------	---------

☐ Habitatge	☐ Local comercial	☐ Altres
Activitat i nom:	Activitat i nom:	Descripció i nom:

Titular de la finca	☐ SAREB	☐ Immobiliària banc	☐ Particular	☐ Administració	☐ Desconegut
☐ Entitat Bancària:					

Dades de la recuperació

S'insueixen diligències; ☐ Sí ☐ No	Diligències número:
--	---------------------

☐ Disposició del titular	☐ Mesura cautelar (tapiat del accessos al immoble)
---	---

Empresa de tancament	Hora d'avis a l'empresa	Hora d'arribada	Hora de tancament finca
☐ Oserma	☐ Altres:		

Dades de la persona titular del domicili/local/altres

Primer cognom	Segon cognom	Nom	Nacionalitat
Localitat de naixement	Comarca/Regió/Província	País	Data de naixement
Tipus i país del document d'identitat	Número	Nom del pare	Nom de la mare
Adreça habitual (tipus de via, nom i número)			Municipi
Comarca/Regió/Província		País	Telèfon

Inspecció del immoble

A les hores els agents a dalt esmentats, han realitzat una inspecció ocular de la finca recuperada per tal de comprovar si en el moment del seu tancament hi havia alguna persona o animal al seu interior, tot constatant que la mateixa esta expedida.

Observacions

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Es dona per finalitzada aquesta acta a les hores del dia d de i la signen, un cop llegida, les persones que hi han intervingut.

Signatures

Funcionaris/àries actuants	Persona interessada	Testimoni/s

De conformitat amb el principi de transparència recollit a la normativa de protecció de dades i del seu dret a rebre informació sobre el tractament de les seves dades personals, li informem que l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet és el responsable del tractament de dades "Actuacions de la Policia Local", que té la finalitat de gestionar els processos relacionats amb la seguretat ciutadana i la protecció civil, gestió del transit i d'altres funcions que es detallen a l'article 11 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya. Vostè podrà ampliar aquesta informació bàsica, així com accedir a la política de privacitat completa de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i exercir els seus drets sobre protecció de dades a <https://www.gramenet.cat/pd/10> a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC), Plaça de la Vila, 1 (truqueu abans al telèfon 934624040).



12.- Localización del titular/es de la finca objeto de ocupación (herramientas internas: Ibi local);

Con las herramientas que dispone nuestra administración podemos, de forma rápida, comprobar quien abona el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de la finca objeto de ocupación.



Prevía autorización, dispondremos de un acceso directo en nuestro escritorio remoto con el nombre de BDC 2010. (debemos pulsar dos veces sobre el acceso directo).

The screenshot shows the website of the Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. The header includes the town's name and the 'Base de Dades Contribuent' section. The main content area is divided into several columns. The left column, 'Impostos Gestió Tributària', lists various tax services, with 'IBI - Local' highlighted by a red rectangle. The middle column, 'Dades del Contribuent', lists services for contributors. The right column, 'Guardia Urbana', lists services for urban guard. The bottom section, 'Ordennances', lists various ordinances. The date 'sábado, 27 de agosto de 2022' is displayed at the top right.

Al acceder se nos abrirá esta pantalla con diferentes opciones, nosotros solo estaremos autorizados a mirar IBI-Local (señalado con un recuadro rojo en la imagen) donde deberemos pulsar dos veces sobre IBI-Local.

The screenshot shows the 'Locals UTM' form. The form is divided into several sections. The top section, 'Locals UTM', has a 'Pers.' dropdown. The middle section, 'Observacions', has a '0' value. The bottom section, 'UTM', has a 'Local' dropdown. The 'IBI - Local' option is highlighted with a red rectangle.

Ahora se nos abrirá otra pantalla, teniendo en cuenta que nosotros solo deberemos usar esta herramienta para obtener información, deberemos pulsar sobre el botón de los prismáticos



Ahora se nos abrirá la aplicación de búsqueda, debemos pulsar sobre “Adreça Local” y justo debajo escribiremos la calle y numero de la finca, tras poner la información pulsamos el botón de “Cercar”.

Referencia UTM Classe Be	Local	Descripció Carrer Descripció Paratge	Núm. Zona	Núm. Poligon	Km.	Bl. Parcel·la	E. Ús	Pis	Porta	Fixe Local	Exp.Banc Sup.Const.
491431DF3849B	0011	CR DEL RELLOTGE	21	0	0	01	1	02	02	27518801	CA27518801
UR			00	000	00000	V	Residencial				71

Tras la búsqueda nos aparecerá el listado de fincas de la dirección y número que hemos pedido, como podemos ver en la imagen superior, esta lista nos ofrece mucha información relevante, entre otra, el tipo de uso de la finca (marcado en verde). Una vez tengamos la finca que buscamos pulsaremos dos veces (2) sobre la marca ubicada a la izquierda (marcada en círculo rojo).



521373 Física Jurídica CIF A86602158 SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTUR J

Observacions 0

Adreça Local	Carrer	Descripció Carrer Local	Núm.	Bis	Num.	Bis	Km.	Bloc	Esc.	Pis	Porta	Classe Be
1650	CR DEL RELLOTGE		21		0		0	01	1	02	02	UR
Paratge	Descripció Paratge		Zona	Concentració		Poligon		Parcel·la		Altra Inf.		
00000			00			000		00000				

Adreça Finca	Carrer	Descripció Carrer Finca	Núm.	Bis	Num.	Bis	Km.	Bloc	Inter.	Altra Inf.	Classe Be
1650	CR DEL RELLOTGE		21		0		0				UR
Paratge	Descripció Paratge		Zona	Concentració		Poligon		Parcel·la			
00000			00			000		00000			

UTM 4991431DF3849B Local 0011 Controls H X Fixe Local 27518801

Dades Generals Valors Bon./Rev. Copro. Hist.Liq. Hist.Mov. PVA Pendants Adreça Fiscal PVA Copro.Pend. Bonif. FN Bonif. ORGT

Dades Generals

Uso V Residencial

Uso Residenc.EMT S Revisat EMT ☒ NO Exempt EMT S % Bon.EMT 0

Coefficients Correctors

J K L M N Uso Cultural Tipus Propietat Sobre Construcció

Coefficients

Coefficient 4.63

Coeff. Especial 100

Superficies

Metres 71

Suelo 469

Ésta será la última pantalla que nos aparecerá, la pantalla de información de la finca, donde aparecerá la información que buscamos, la persona física o jurídica que abona el IBI a la administración, información que nos aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla (marcada en cuadrado rojo).

En caso de que el titular del IBI sea una persona física, es importante comprobar los datos en el padrón de habitantes, por si se trata de una persona fallecida.

13.- El atestado policial por usurpación de inmueble;

13.1.- Tipificación policial de los hechos;

Si bien, el hecho de ocupar un inmueble o mantenerse en el interior de este contra la voluntad del legítimo titular, sin violencia, es una acción típica del delito de usurpación de inmueble del artículo 245.2 del Código Penal, por motivos de estadística y seguimiento de los casos, se ha acordado con Mossos d'Esquadra que la tipificación de estos hechos criminales será tipificada policialmente como;

Selecció Fets/Motius v 1.12.1

Fet/Motiu

Qualificació: DELICT DELICTES

Fet: 130000 13-DEL. CON. EL PATRIMONI

Tipus fet: 130520 OCUPACIÓ IMMOBLES (Lleu)

Acceptar Sortir

Al tratarse de una tipificación policial, es decir, implica que la misma no sea la definitiva, sino, que el ministerio fiscal en su escrito de acusación elevará la tipificación definitiva.

En caso de que existan más delitos cuyo nexo causal sea la ocupación debemos tener en cuenta dos escenarios, cuando se enjuicie por el procedimiento de JIDL o cuando se enjuicie por previas, actuando de la siguiente forma;

Cuando estemos ante un JIDL únicamente tipificaremos el delito de Ocupación de Inmueble (leve) y en caso de que haya más hechos delictivos irán en un procedimiento diferente, es decir, un AT de JIDL para ocupación y otro AT por defraudación de fluido independiente, esto es para facilitar en enjuiciamiento de ocupación que es el que más nos interesa (para recuperar la finca, en caso titulares particulares).

En el caso del procedimiento de previas, podremos en un solo AT ir sumando los nuevos hechos delictivos, como pueden ser defraudación de fluido eléctrico o análogos, daños, etc. Para ello deberemos pulsar sobre el “+” de color azul ubicado en la cabecera del atestado.

Fet	Data	Hora	Lloc
		11:25	Via Pública urbana avinguda dels Banús, núm...
		11:25	Via Pública urbana avinguda dels Banús, núm...

Origen de l'actuació: Denúncia

13.2.- Lugar objeto de la ocupación;

Se ha detectado que, en alguna ocasión, se ha seleccionado el “tipus de punt” como inmueble primera residencia, lo cual sería un error, ya que, si nos encontramos con un intento de “ocupación” en un inmueble que es morada, aun siendo segunda residencia, no estaríamos ante un delito leve de ocupación, sino, un delito menos grave de allanamiento de morada.

Es por ello, que siempre que nos encontremos ante un delito de Ocupación de Inmueble (leve)(art. 245.2 CP) la ubicación del hecho será obligatoriamente;

Tipus punt: 001322 Hab. en construcció/No habitat

Punt:

Mapa Validar

13.3.- Diligencia específica sobre la titularidad de la finca;

Siempre que instruyamos diligencias policiales por ocupación deberemos incluir una “**diligencia oberta (código 2015)**” a la que le cambiaremos el nombre por “**Diligencia de identificación del titular del inmueble**” haciendo constar el siguiente texto;



*“Que se confecciona la presente con el objeto de poner en conocimiento de V.I. el titular de la finca objeto de ocupación, finca sita en **DIRECCIÓN COMPLETA**, el/la titular según el sistema de control del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmueble) es; **FILIACIÓN COMPLETA**.*

*Que esta instrucción ha intentado por todos los medios a su alcance ponerse en contacto con el/la Sr/a. **APELLIDO TITULAR FINCA**, con el objeto de poner en conocimiento de ésta/éste los hechos que motivan la instrucción de las presentes, con el resultado **NEGATIVO / POSITIVO**, no se ha localizado. Se ha localizado y se le ha informado de la necesidad de interponer denuncia por los hechos (cosa que realiza en estas mismas actuaciones, que hará en sede judicial).”*

Se trata de un texto a modo de ejemplo, el instructor será libre de confeccionar aquella diligencia que considere oportuna, pero siempre deberá realizar una en la que informe a V.I. del titular de la finca objeto de ocupación, así como si se ha dado aviso al mismo de los hechos.

13.4.- Otras diligencias y actas;

Al final de la presente NI existe, entre otras, dos (2) fichas de instrucción, sendas son resúmenes muy visuales del proceder de la instrucción del atestado, uno en caso de procedimiento de previas (finca de banco o no se localiza al titular) y procedimiento de JIDL (titular particular).

En todo caso el atestado deberá ser lo más completo posible, incluyendo, si existe defraudación de fluido eléctrico o análogos, de un reportaje fotográfico del tipo de conexión existente, así como un delito de daños, debiendo tipificarse todos los delitos que se detecten.

De la misma forma, en muchos casos es necesario escuchar en declaración voluntaria, acta A17PL, el testimonio de los vecinos que nos pueden aportar una cronología de la consumación de los hechos.

13.5.- La declaración de la víctima /denunciante;

En aquellos casos en los que la finca se titularidad de un particular, se deberá realizar las gestiones que necesarias para localizarlo y recogerle denuncia por los hechos, la declaración se realizará mediante acta de declaración de victima/denunciante del NIP con **código 3002**, a lo que deberá añadirse la N02 con **código 3008** (autor mayor) y **código 3024** (autor menor).

Durante la declaración el denunciante debe aportar las escrituras de la finca objeto de ocupación, en caso de un inmueble con múltiples titulares (herencia) se deberá dejar constancia si el denunciante actúa en representación de todos o de forma individual.

Por otro lado, el denunciante debe manifestar de forma expresa su solicitud a la medida cautelar de la restitución de la propiedad, así podremos solicitar a la autoridad judicial el lanzamiento de los ocupantes de la finca en la misma guardia.



Verbigracia;

“ Que el declarante quiere hacer constar, de forma expresa, su solicitud a acogerse a la medida cautelar para la recuperación inmediata de la propiedad”.

13.6.- La Minuta policial;

Lo habitual ante estos hechos criminales, al tratarse de un delito leve, es que la minuta policial sea sin detenido, es decir, con **código 4918**.

13.6.1.- Elementos básicos de la Minuta;

Ubicación temporal, para garantizar esto podemos empezar la minuta con “..*Que a las XX:XX horas del día de hoy, XX de junio de 2022, la dotación...*”, así nos aseguramos de establecer una hora y fecha de los hechos.

Ubicación espacial, es decir, ubicar el lugar de los hechos, se debe identificar la finca con la calle, número y piso concretos.

Identificación clara de los participantes, tanto de los funcionarios que actúan en los hechos, definiendo las tareas que realizan cada uno de ellos, como el rol de los participantes en los hechos (autor, cooperador, testigos, etc), en este último caso recomendamos generar una descripción con los datos completos de los implicados en el apartado de “presentan” de la minuta;

Calificación de la finca como inmueble; en el redactado de la minuta policial no puede quedar en tela de juicio si la finca objeto de ocupación es o no morada, por consiguiente, se debe describir correctamente que en el interior de esta no existen elementos que hagan pensar que la misma constituye morada, así mismo, se puede describir si existe elementos básicos como (luz, agua, etc).

Animo de permanencia; se debe describir los indicios que existan que hagan pensar el animo de permanencia de los ocupantes en la finca, como por ejemplo que portan un gran número de enseres personales, de ropa, etc.

Carencia del título habilitante; se debe dejar constancia expresa en la minuta de como los agentes actuantes solicitan a los ocupantes el título habilitante de ocupación (contrato de alquiler, escrituras, etc), así como la respuesta positiva o negativa a esta pregunta.

En la minuta las **personas se presentan** (presenten), con indiferencia del su rol, los documentos se adjuntan (s'adjunten) y **los objetos (piezas de convicción) se entregan** (lliuren).

Realizar una correcta descripción cronológica de los hechos, así como una descripción de los hechos constitutivos de delito, así como sus posible atenuantes y agravantes.



13.7.- Derechos y citaciones para JIDL;

Si bien, para el enjuiciamiento de delitos leves mediante el procedimiento de JIDL el denunciado, sujeto activo de delito, no requiere de per se de necesidad de asistencia letrada, el delito que nos ocupa, usurpación de inmueble no violenta, es una excepción.

Es por ello, que siempre que iniciemos un procedimiento de JIDL por usurpación de inmueble deberemos gestionar asistencia letrada para que el denunciado disponga de asistencia letrada el día del juicio, por lo tanto, ya sea do oficio o privado, deberemos ponernos en contacto con el ICAB para solicitarle dicho derecho.

En todo caso, tanto de la petición de asistencia letrada como de la citación de JIDL deberemos dejar constancia en diligencias, en el primer caso a través de la **diligencia de telefonema (código 2010)** y en cuanto a la citación mediante **diligencia de citación (código 4503)**.

14.- Intervención de objetos usados para la ocupación;

Si bien, las herramientas usadas por aquellos que son sujeto activo del delito para poder llevar a cabo el delito se pueden considerar piezas de convicción, lo cierto, es que a nivel judicial su relevancia es ínfima y genera un gran problema de espacio en los almacenes de los juzgados.

Es por ello, que si bien se puede o deben retirar estos elementos no se deben hacer constar su intervención en la minuta, sino que se debe hacer constar su intervención administrativa mediante el acta A-124 PL.

**15.- Bibliografía;**

- *Código Penal.*
- *Ley de enjuiciamiento criminal.*
- *Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.*
- *Instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se establece el protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la Ocupación Ilegal de Inmuebles.*
- *Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles.*
- *STS 3620/2020 del 06 de noviembre de 2020 (segunda residencia es morada).*
- *Okupación ilegal de viviendas. Paso a paso, Colex, 2020, Magistrado Jacobo BARJA DE QUIROGA.*
- *STS 5169/2014 del 12 de noviembre de 2014 (elementos necesarios para que se dé el delito leve de Usurpación de inmueble).*
- *STC 22/1984, de 17 de febrero de 1984, (rec. 59/1983), F.J 5º*
- *Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 399/2018, de 12 de septiembre*

16.- Cronograma de modificaciones;

Fecha	Intervención	concepto
01/09/22	1ª Redacción	Redacción primaria del documento por el Caporal 200.
26/10/22	Validación	Validación del protocolo por parte de la jefatura de policía.
28/10/22	Corrección errores	Puntos modificados: 7.3. / 8 / 13.1. / 13.7. / se añadió el 17 y el 16 es un cronograma de cambios. Sendas fichas de instrucción.



17.- Entrada en vigor;

Que este Protocolo Normalizado de Trabajo (PNT) entra en vigor desde el momento de su publicación, con efectos de cumplimentación obligatoria inmediata. Asimismo, ésta deroga las instrucciones que desde la OAC-AT se hubieran establecido sobre esta temática con anterioridad.

En Santa Coloma de Gramenet a 28 de octubre de 2022,

Caporal 200
Cap de la OAC-AT
Policía Local Santa Coloma de Gramenet

Intendent 125
Sots Cap Policia Local
Santa Coloma de Gramenet



FICHA DE INSTRUCCIÓN DELITO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE (LEVE) FINCA PARTICULAR



Ámbito	05 – Sense àmbit
Subàmbito	Sense àmbit ¹

Modelo	Atestado Genérico (6016)
Tipificación	Delitos / Patrimonio (13) / Ocupación Inmueble (leve)

Procedimiento	☐ JR ☒ JIDL ☐ Previas
Destinatario	Juzgado de Guardia
Copia	Ministerio Fiscal

Diligencias	Actas
- Diligencia de inicio (2001) (O) - Diligencia de identificación de autor (2038) (R) - Diligencia lectura de derechos persona denunciada (2006) (O) - Diligencia telefonema (2010) (O) - Diligencia abierta (identificación titular finca) (2015) (O) - Diligencia citación (4503) (O) - Diligencia de tramesa (2000) (O)	- Minuta policial (sin detenido) (4918) (O) - Acta de declaración víctima denunciante (3002) (O) - Acta N09 PL- Derechos persona denunciada por delito leve (JIDL) (O) - Acta N10 PL- Citación para JIDL. (O) - Acta N02 PL- Derechos víctima/denunciante (O) - Acta comprobación de hechos (O) - Acta A-171- recuperación finca ocupada (O) - Acta A17 PL- Declaración voluntaria (testigos, perjudicado, etc) (R)
	Anexos - Escrituras propiedad finca ocupada.

Ítems para tener en cuenta

Caratula:

- Debemos pulsar sobre la casilla de Juicio Rápido en la cabecera del atestado. - En la **Caratula** debemos indicar día y hora de la citación para JIDL.

Citaciones:

- Los JIDLS se celebran los **Martes**, cuando el juzgado de guardia cambia de titular.

General:

- Para instar el procedimiento por JIDL la finca ocupada debe ser de un particular, el cual tengamos localizado y hayamos cogido declaración, por otro lado, la ocupación debe ser consumada, es decir, ya hayan constituido morada.

- En caso de que en la finca ocupada convivan menores o incapaces se deberá pedir informe a servicios sociales.

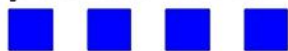
- En caso de ocupación de inmuebles propiedad de la ADM será servicios jurídicos los que actúen en representación de los derechos de la ADM.

Denunciado:

- Se debe gestionar asistencia letrada, a través del ICAB, para que el denunciado este asistido de letrado el día del juicio.

(O).- Obligatoria (OP).- Opcional (R).- Recomendada

Caporal, G. SOLA, CAP Unitat d'OAC i Atestats de la PL de Santa Coloma de Gramenet
01 septiembre 2022



FICHA DE INSTRUCCIÓN DELITO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE (LEVE)

Àmbito	05 – Sense àmbit
Subàmbito	Sense àmbit ¹

Modelo	Atestado Genérico (6016)
Tipificación	Delitos / Patrimonio (13) / Ocupación Inmueble (leve)

Procedimiento	☐ JR ☐ JIDL ☒ Previas
Destinatario	Juzgado de Guardia
Copia	Ministerio Fiscal

Diligencias	Actas
- Diligencia de inicio (2001) (O) - Diligencia de identificación de autor (2038) (R) - Diligencia lectura de derechos persona denunciada (2006) (O) - Diligencia abierta (identificación titular finca) (2015) (O) - Diligencia de tramesa (2000) (O)	- Minuta policial (sin detenido) (4918) (O) - Acta N03 PL- Derechos persona denunciada por delito leve (O) - Acta comprobación de hechos (O) - Acta A-171- recuperación finca ocupada (O) - Acta A17 PL- Declaración voluntaria (testigos, perjudicado, etc) (R)
	Anexos

Ítems para tener en cuenta

(O).- Obligatoria **(OP).**- Opcional **(R).**- Recomendada

Caporal, G. SOLA, CAP Unitat d'OAC i Atestats de la PL de Santa Coloma de Gramenet
01 septiembre 2022